

刑法
No296

予備独自問題R5-4

(配点：2)

月 日

月 日

強盗の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 甲は、違法な麻薬の購入資金としてAから預かった金銭の返還を免れるために、殺意をもって、Aを殺害し、その返還を免れた。この場合、甲に強盗殺人罪が成立する。
2. 甲は、強盗目的でA宅に侵入し、殺意をもって、Aを殺害して金品を奪うとともに、Aの傍らで熟睡していた幼児Bも、殺意をもって、殺害した。この場合、Aの殺害についてののみ、甲に強盗殺人罪が成立する。
3. 甲は、タクシーに乗車して目的地に到着した後、運賃を請求された際、運賃の支払を免れるために、タクシー運転手Aにナイフを突き付けた上、「殺すぞ。」と言って脅し、Aが恐怖で動けないうちに逃走し、その支払を免れた。この場合、甲に強盗罪が成立する。
4. 甲は、財物奪取目的でAに包丁を突き付けて「金を出さなければ殺す。」と言って脅したところ、Aに包丁をつかまれたため、Aが負傷することを分かりながら包丁を引き、Aは両手を負傷した。この場合、甲に強盗傷人罪が成立する。
5. 甲は、財物奪取目的でAを脅迫してその反抗を抑圧し、その際、Aが気付かないうちに、Aが持つかばんから財布を抜き取った。この場合、甲に強盗罪が成立する。

No296	強盗罪	正答率
予備R5-4	正解 2	77%

1 正しい

最判昭 35.8.30 は、本記述と同様の事案において、処分行為の要否について「236 条 2 項の罪は同条 1 項の罪と同じく処罰すべきものと規定され、……相手方の反抗を抑圧すべき暴行、脅迫の手段を用いて財産上不法領得をするをもつて足り、必ずしも相手方の意思による処分行為を強制することを要するものではない。従つて、犯人が債務の支払いを免れる目的をもつて債権者に対して犯行を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であると問わず、ひとしく右 236 条 2 項の不法領得罪を構成する」とした上で、不法原因に基づく給付と強盗殺人罪について「たとえ原判示金員が麻薬購入資金として被害者……両名から被告人……に保管を託され、右金員の授受は不法原因に基ず〔注：原文ママ〕く給付であるがため右被害者らがその返還を請求することができないとしても、前示の如くいやしくも被告人らが当該金員を領得するため右被害者らを殺害し、何人からかも事実上その返還請求を受けることのない結果を生ぜしめて返還を免れた以上は、刑法 240 条後段、236 条 2 項の不法利得罪を構成する」としている。よって、本記述では、甲に強盗殺人罪が成立する。

2 誤っている

最判昭 25.12.14 は、「強盗殺人罪は、必ずしも殺人を強盗の手段に利用することを要するものではなく、強盗の機会に人を殺害するを以て足りる」とし、金品奪取の際に被害者の傍らで熟睡していた幼児を殺害したときは、強盗殺人罪が成立するとしている。よって、本記述では、金品奪取の際に A の傍らで熟睡していた幼児 B の殺害についても、甲に強盗殺人罪が成立する。

3 正しい

大判昭 6.5.8 は、本記述と類似の事案において、暴行を加え逃走し、運賃の請求を不能にし、その支払を免れたときは強盗罪（236 条 2 項）が成立するとしている。よって、本記述では、甲は、運賃の支払を免れるために、タクシー運転手 A にナイフを突き付けて脅し、逃走し支払を免れていることから、強盗罪が成立する。

4 正しい

最決昭 28.2.19 は、日本刀を突き付けて脅迫し、金員を強取しようとしたが、被害者が日本刀にしがみつかり救いを求めたところ、犯人がその刀を引いたことにより傷害を負わせた事案において、強盗傷人罪の成立を認め、日本刀を突き付ける行為自体が暴行であるとした上で、「かかる際に……被害者がその日本刀にしがみつかり救いを求め、犯人がその刀を引いたことにより被害者……に切創を負わしめたとすればその負傷は右暴行による結果たること多言を要しない」としている。よって、本記述では、甲に強盗傷人罪が成立する。

5 正しい

最判昭 23.12.24 は、「犯人が屋内に侵入して家人にピストル等を突きつけて脅迫した場合に家人は犯人が屋外に退去するに至るまで畏怖を感じ反抗を抑圧されることは当然であるから、犯人がその間家人の所持する財物を奪取すればそれは窃盗ではなく強盗であること言うまでもない」とし、被害者が財物奪取を認識していない場合でも強盗罪が成立するとしている。よって、本記述では、甲に強盗罪が成立する。